

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אורית מלכה סטרוק
שמחה רוטמן
מיכל מרים וולדיגר
אופיר סופר
אוהד טל
משה סולומון

פ/25/971

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (טיפול אינדיבידואלי באסיר ביטחוני), התשפ"ג–2022
הוספת סימן ו'1 1. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹, אחרי סעיף 52 יבוא :

”סימן ו'1 : הוראות ייחודיות בעניין כליאת אסיר ביטחוני

הגדרות – סימן ו'1 52א. בסימן זה –

”אסיר ביטחוני” – מי שהתקיים בו אחד מהתנאים

המפורטים להלן ושהרשות הפלסטינית

משלמת לו כספים בזיקה לטרור :

(1) הוא הורשע בעבירת טרור כהגדרתה

בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016² ;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.
² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

(2) הוא הורשע בעבירה לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948³, חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 או תקנה 84 או 85 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945⁴, כנוסחם ערב ביטולם בחוק המאבק בטרור, או עבירת ביטחון כהגדרתה בחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה), התשס"ו-2006⁵, כנוסחו ערב ביטולו בחוק המאבק בטרור;

(3) הוא הורשע בידי בית משפט צבאי כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, בעבירה לפי חלק ג' לתקנות האמורות;

(4) הוא הורשע בידי בית משפט צבאי כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967⁶, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת, בעבירה נגד ביטחון המדינה שנקבעה בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009⁷, בצו אחר שהוציא המפקד הצבאי באזור או בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, כתוקפן באזור.

(5) עצור החשוד באחת מהעבירות המנויות בפסקאות (1) או (4).

(6) מי שמוחזק במעצר לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979;

³ ע"יר התש"ח, תוס' א', עמ' 73.

⁴ ע"יר 1945, תס' 2, עמ' (נ) 855, עמ' (א) 1055.

⁵ ס"ח התשס"ו, עמ' 364.

⁶ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשע"ז, עמ' 994.

⁷ קובץ המנשרים התש"ע, עמ' 5902.

(7) מי שמוחזק במעצר לפי החלטת
מפקד צבאי בהתאם להוראות פרק ט' לצו
בדבר הוראות ביטחון;

"כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה
לטרור" – כהגדרתם בחוק להקפאת כספים
ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור
מהכספים המועברים אליה מממשלת
ישראל, התשע"ח–2018⁸.

הטיפול	52ב. פניות ובקשות של אסיר ביטחוני לשירות בתי
האינדיבידואלי	הסוהר יועברו ויטופלו במישרין ולא באמצעות
באסיר ביטחוני	אסיר אחר, ומעמד הדובר יבוטל".

דברי הסבר

אסירים ביטחוניים בישראל זוכים לתנאי כליאה מפליגים בהשוואה לתנאי הכליאה בעולם ומן
המתחייב מהדין הבין לאומי, באופן שלא משקף את חומרת מעשיהם, הערך המוגן בו פגעו, ומחבל
בהרתעה של מדינת ישראל במלחמה מול אויביה.
בשנת 2009 הוקם צוות מקצועי לבחינת תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים מול הדין הישראלי
והדין הבין-לאומי, שהורכב מנציגי שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון הפנים, שירות הביטחון הכללי,
צה"ל ומשרד המשפטים. על פי דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 2015, מסקנת הצוות היא כי
לאסירים ביטחוניים ניתנות זכויות יתר שאין להן אח ורע בעולם ושאינן מתחייבות בדין.
דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 2015, אף העלה ממצאים נוספים שהראו כי
בתחומים רבים אסירים ביטחוניים זוכים לזכויות וטובות הנאה שאינן ניתנות אף לאסירים פליליים
אזרחי מדינת ישראל, בין היתר בקיומו של תפקיד הדובר.
למסקנות דומות הגיעה גם הוועדה הציבורית לבחינת התנאים שבהם מוחזקים אסירים ביטחוניים
בבתי הסוהר בישראל, שהוקמה על ידי השר לביטחון הפנים ופרסמה ממצאיה בשנת 2019, וכללה בעלי
תפקידים בשירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי, הייעוץ המשפטי לממשלה, המועצה לביטחון
לאומי, משטרת ישראל, משרד הביטחון, ומתאם פעילות הממשלה (שבויים ונעדרים). וועדה זו המליצה
בין היתר על ביטול מוסד 'דובר' האסירים במתכונתו הנוכחית.
אסירים ביטחוניים הינם אסירים חדורי אידיאולוגיה לאומית-דתית, אשר ביצעו את מעשיהם מתוך
זהותם, אמונתם וערכיהם ולא על רקע סטייה או נטייה עבריינית. בבסיס מטרותם עומדת השאיפה לחסל
את מדינת ישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

⁸ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.